

國立臺灣藝術大學學生會財務管理法

第一章 總則

第一條

本法為建立有效之財務管理制度、建立穩定之預決算監督機制，特制定本法。

第二條

各部門應經本法所定之程序，處分本會財產。

未依前項規定擅自動支、挪用或其他未依法使用本會財產者，行為人應負返還不當得利及損害賠償之責任；本會並得依民法相關規定請求返還、追償及其他民事救濟。其行為如涉及刑法之侵占、背信或其他犯罪嫌疑者，本會應依法提出告發。

第三條

本會如有進行公益勸募之情事者，應依公益勸募條例及相關規定辦理。

第四條

各部門不得舉借債務。

第五條

本會之統一編號為「60177385」

第二章 財產管理

第六條

本會之財產，除另有規定外，由使用單位保管。

使用單位保管之財產，除消耗品外，如有毀損、滅失或其他損害情事，應負回復或賠償之責。

第七條

本會以貨幣形式持有之財產，應存儲於金融機構或郵政儲金帳戶。

戶名依金融機構或郵局之規定定名之。

第八條

本會之存摺，由財務部長保管。

本會之印鑑，由會長保管。

第二項所稱之印鑑，指本會印章、會長姓名章及其他足以代表本會為法律行為之印章。

第九條

學生代表大會依本法所定程序，就本會帳戶辦理存款、提款、匯款或其他必要之金融交易行為時，行政中心應予以配合，不得拒絕、妨礙或無故遲延。

第十條

本會應編訂財產清冊，並於職務交接時，清點財產並移交之。財產清冊格式如附件一。

第三章 預算

第一節 預算之總則

第十一條

本會預算之編列、審議及執行，除其他法規另有規定外，依本法之規定。

第十二條

組織章程對行政中心預算案審議程序之分類規定，於本法所定之所有預算類別，均適用之。

第十三條

預算之編列、審議及執行，應遵循財務收支平衡原則，並兼顧組織持續運作及未來施政所需之財務能力。

第十四條

本法所稱之期入，為單一預算期間之一切收入，但不包括前一預算期間決算賸餘之移用。

本法所稱之期出，為單一預算期間之一切支出。

第十五條

預算年度，以一學年為一年度，並以本會屆次作為年度名稱。

預算年度分為下列期間：

- 一、第一期間，指本校行事曆所定之，該學年起始日至寒假起始日之前一日。
- 二、寒假，指本校行事曆所定之，寒假起始日至寒假結束日。
- 三、第二期間，指本校行事曆所定之，該學年寒假結束日之隔日至暑假起始日之前一日。
- 四、暑假，指本校行事曆所定之，該學年暑假起始日至該學年結束日。

第十六條

預算依其類別，分為下列種類：

- 一、總預算，指本會各機關於單一預算期間，就其期入與期出，及前一預算期間決算賸餘之移用，所編列者。
- 二、追加預算，指本會各機關於總預算生效後，認有其需要或遇緊急必要之支出時，所編列者。
- 三、特別預算，指本會各機關於總預算案尚未通過之期間，遇有緊急或必要之支出時，所編列者。

第二節 預算之編列

第十七條

會長於上任後，行政中心即應開始擬定第一期間之總預算。

其餘期間之總預算，應不遲於該期間開始前，開始擬定。

第十八條

暑假之總預算，應與新屆會長當選人共同擬訂。

第十九條

行政中心各部門，得依施政方針擬定各部之預算，並經會長簽核，列入總預算。

第二十條

學生代表大會秘書處應依實際需求擬定預算，其擬定時程與行政中心相同。經議長簽核後，應送交行政中心列入總預算。

前項預算責任歸學生代表大會議長及秘書長。

第二十一條

行政中心財務部應整理彙編上述應列入總預算者，經會長簽核後，提案予學生代表大會秘書處。

第二十二條

行政中心非經學生代表大會同意，不得逕行變更其擬定之預算內容。

第二十三條

總預算之提出，應附有下列資料：

一、收支預算表。

二、預算科目之計畫與說明。

前項資料格式如附件二。

第二十四條

追加預算應只於總預算之執行期間，就有其需要或遇緊急必要之支出者，始得擬定。

第二十五條

各機關於擬定追加預算時，應與總預算合併計算財務收支是否平衡，如有使支出大於收入者，該機關於擬定時，應籌措相應財源之。

前項之預算，使支出大於收入者，若無財源得補足者，不得提案。

第二十六條

追加預算於擬定完成後，該機關應即整理彙編，提案予學生代表大會秘書處。

追加預算由行政中心各部門編列者，應經會長簽核。

追加預算由學生代表大會編列者，經議長簽核後，應送交行政中心財務部提案予學生代表大會秘書處。

第二十七條

為防止本會會務因總預算未通過而停擺，致使原已建立之學生自治傳承傳統流失，特定特別預算。

第二十八條

特別預算之編列程序，準用本法對追加預算之相關規定。

學生代表大會不得編列特別預算，但有舉行會議行政需求者，得依前一預算期間之總預算內相關科目為動支。

第二十九條

預算於編列時，單一預算科目得編列不超過其總額百分之五之預備金。

第三節 預算之審議

第三十條

本法所定之所有預算類別之審議，於本法另有規定外，均適用學生代表大會職權行使法第二章之相關規定。

第三十一條

本法所定之所有預算類別，應於學生代表大會秘書處收受提案之隔日起三十日內，完成審議。

前項未完成審議者，依組織章程第二十四條第二項規定辦理。

第三十二條

預算之提案，不適用學生代表大會職權行使法第十一條第二項之規定。

第四節 預算之執行

第三十三條

預算經學生代表大會審議通過者，按其提出機關，由該機關負責執行之。

行政中心之預算，會長負最終責任。

學生代表大會之預算，議長及秘書長共同負最終責任。

第三十四條

各機關預算之最終負責人，得指定該機關成員協助執行預算。但不免除其最終責任。

第三十五條

預算之動支，得採下列方式為之：

- 一、預支款項予執行人。
- 二、執行人自行墊付款項後報銷。
- 三、直接支付予收受款項之單位。

採第一項第一款之方式動支預算者，執行人應於限期內核銷，並繳回剩餘款項。

第三十六條

各機關應自行訂定預算動支程序之辦法。

前項動支，應經該機關首長核准後始得為之。

各機關於動支程序內，如有採前條第一項第一款及第二款方式動支預算者，應訂定核銷辦法。

第三十七條

執行機關如有支出款項者，應保留其支出憑證。

前項支出憑證，指得證明支付事實所取得之收據、統一發票或其他相關書面單據。

第三十八條

各機關於執行期間，應編訂收支明細表、預算執行對照表及支出憑證清單，格式如附件三。

第四章 決算

第一節 決算之編列

第三十九條

第一期間之決算，應不遲於寒假之第一日開始擬定。

第二期間之決算，應不遲於暑假之第一日開始擬定。

第四十條

寒假之決算，併入第二期間辦理。

暑假之決算，併入下一預算年度之第一期間辦理。

第四十一條

決算之擬定，應彙整預算執行期間編訂之收支明細表、預算執行對照表及支出憑證清單，並加具說明，如計畫執行成效等。

各機關應個別擬定決算，並將前項之資料交予行政中心財務部整理彙編為總決算。

第一期間及第二期間之總決算，應於寒假及暑假之第十四日前，提案予學生代表大會秘書處。

第四十二條

總決算之提出，應附有下列資料：

一、收支決算表。

二、各機關之決算資料。

前項資料格式如附件四。

第四十三條

追加預算之決算，併入其提案時，該期間之總決算辦理。

特別預算之決算，如其執行完畢時，該期間總預算已通過，併入該總預算之決算辦理。

前項執行完畢時，總預算仍未通過者，其決算應獨立辦理，程序準用四十二條之規定。

第二節 決算之審議

第四十四條

決算之審議，於本法另有規定外，均適用學生代表大會職權行使法第二章之相關規定。

第四十五條

財務委員會審查決算，應注意下列事項：

一、各機關有無違法失職或不當之情事。

二、支出憑證與支出之對應。

三、各預算科目之超過或剩餘。

四、預算計畫已成與未成之程度及其效能。

五、其他有關決算之事項。

前項審查不得作增加或刪減決算金額之決議，僅得就前項各款事項，要求會長或行政中心各部門首長列席備詢說明，或提出審查意見。

第四十六條

第二讀會審查財務委員會交付之決算案，如無出席學生代表提議及另一學生代表附議，則不經討論，逕行全案表決是否通過。

第四十七條

第一期間總決算，於第二學期開學日後十四日內，應完成審議。

第二期間總決算，於下一預算年度起始日前，應完成審議。

前述未完成審議者，視同通過。

第四十八條

決算之提案，不適用學生代表大會職權行使法第十一條第二項之規定。

第五章 附則

第四十九條

學生代表大會於決算審議完畢後，依下列規定辦理：

- 一、如認有違法失職之情事，依學生代表大會職權行使法相關規定提出糾正案。
- 二、如認有支出憑證無法與支出對應者，由會長及財務部長向執行人追討，如執行人為前兩者或其不為追討，由議長及秘書長追討之。
- 三、前款執行人如不繳回相關款項者，應提出民事訴訟向其追討。
- 四、如認預算執行過程涉及刑法之侵占、背信或其他犯罪嫌疑者，應由會長告發相關人士，如會長不為告發者，由議長代為行之。

如該決算案因逾期而視同通過者，仍應依前項規定辦理。

第五十條

本法自公布日起施行。